

Lei Federal nº 14.751/2023

Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

Visão geral: o que é a "Lei Orgânica Nacional"

Pessoal, esta é a lei **mais importante e mais cobrada** do bloco de legislação federal do edital. Ela cumpre uma tarefa que a Constituição deixava em aberto há décadas: criar **normas gerais para todas as PMs e todos os Corpos de Bombeiros Militares do país**.

- **Base constitucional:** art. 22, XXI, da CF — compete **privativamente à União** legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
- **Data: 12 de dezembro de 2023** (publicada no DOU de 13/12/2023). Entrou em vigor **na data da publicação** (art. 44).
- **O que mais ela faz:** altera a **Lei nº 13.675/2018** (Susp), art. 42, e **revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 667/1969** (art. 43: arts. 1º e 2º; as alíneas "d" e "e" e os §§ 1º a 3º do art. 3º; arts. 4º a 17; 21 a 23; e 25 a 28).
- **Estrutura: 44 artigos em 8 capítulos.**

Cap.	Assunto	Artigos
I	Disposições gerais	1º a 8º
II	Da organização	9º e 10
III	Dos efetivos	11 a 16
IV	Do material de segurança pública	17
V	Das garantias	18
VI	Vedações, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas, inatividade e pensão	19 a 23
VII	Convocação, mobilização e emprego	24 a 28
VIII	Disposições finais	29 a 44

Atenção ao âmbito: a lei trata dos **Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**. Para o DF e os Territórios, a organização e a remuneração dependem de **lei federal** (arts. 9º, parágrafo único, e 32); para os Estados, de **lei estadual de iniciativa privativa do governador** (art. 9º).

Capítulo I — Disposições gerais (arts. 1º a 8º)

Natureza das instituições (art. 2º)

As PMs e os CBMs são **instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de Estado, essenciais à Justiça Militar**, na condição de **forças auxiliares e reserva do Exército** (CF, art. 144, § 6º), indispensáveis à preservação da ordem pública, da segurança pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio e ao regime democrático. São **organizadas com base na hierarquia e na disciplina militares** e **comandadas por oficial da ativa do último posto, integrante do Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM)**.

- **§ 1º (PM):** integrantes do **Susp**, cabem-lhes a **proteção dos direitos fundamentais** no âmbito da **preservação da ordem pública**, da **polícia ostensiva** e da **polícia judiciária militar**.
- **§ 2º (CBM):** integrantes do **Susp**; cabem-lhes a proteção dos direitos fundamentais no âmbito da **defesa civil**, a **prevenção e o combate a incêndios**, o **atendimento a emergências** (busca, salvamento e resgate), a **perícia administrativa de incêndio e explosão** e a **polícia judiciária militar**.
- **§ 3º:** são instituições **militares, permanentes, indispensáveis à preservação da ordem pública, vinculadas ao sistema de governança** da política de segurança pública dos Estados, e **integrantes do Susp**, da **Defesa Nacional**, do **Sinpdec** (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil) e do **Sisnama** (Sistema Nacional do Meio Ambiente).

Macete dos 4 sistemas (art. 2º, § 3º, V): **Susp**, **Defesa Nacional**, **Sinpdec**, **Sisnama** — "**SuDeSiSi**". Se a banca incluir outro (por exemplo, o Sistema Único de Saúde), a alternativa está errada.

Nomes de quadros — não confunda: na lei **nacional**, o comandante vem do **QOEM** (Quadro de Oficiais de Estado-Maior). Na **lei estadual** do CBMPE (Lei 15.187/2013, art. 10), o Comandante Geral é do **QOC** (Quadro de Combatentes). São normas diferentes e as duas aparecem no edital.

Princípios básicos (art. 3º) — 12 incisos

Hierarquia; disciplina; proteção, promoção e respeito aos direitos humanos (inclusive os de compromissos internacionais); **legalidade; impessoalidade; publicidade** (com transparência e prestação de contas); **moralidade; eficiência; efetividade; razoabilidade e proporcionalidade; universalidade na prestação do serviço; participação e interação comunitária.**

Pista de memória: são os cinco princípios do art. 37 da CF (**LIMPE**: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência) **mais** hierarquia, disciplina, direitos humanos, **efetividade**, razoabilidade/proporcionalidade, universalidade e participação comunitária.

Diretrizes (art. 4º) — destaques

A lei lista 20 diretrizes. As que mais caem:

- **atendimento permanente** ao cidadão e à sociedade;
- **planejamento estratégico e sistêmico;**
- **integração** com a comunidade, o Poder Judiciário, o sistema de segurança pública e demais instituições;
- distribuição do efetivo **proporcional ao número de habitantes**, segundo indicadores e critérios técnicos regionais (exceto unidades especializadas);
- **caráter técnico e científico** no planejamento e no emprego;
- **padronização** de procedimentos e da identidade visual e funcional;
- **capacitação profissional continuada;**
- **uso racional da força e uso progressivo dos meios;**
- **livre convencimento técnico-jurídico do oficial** no exercício da polícia judiciária militar;
- polícia judiciária militar exercida **sob a presidência do oficial**, com natureza jurídica **essencial e exclusiva de Estado**.

Competências da PM (art. 5º) e do CBM (art. 6º)

Polícia Militar (art. 5º — 25 incisos). Em destaque:

- planejar, coordenar e dirigir a **polícia de preservação da ordem pública**, a **polícia ostensiva** e a

polícia judiciária militar; executar essas atividades (a judiciária militar **privativamente**);

- **prevenir e reprimir os ilícitos penais militares** e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e demais medidas cautelares da Justiça Militar;
- exercer a **polícia ostensiva rodoviária e de trânsito** como integrante do Sistema Nacional de Trânsito (CTB, art. 23);
- **proteção ambiental**: prevenir condutas lesivas, **lavar auto de infração ambiental**, aplicar sanções, promover educação ambiental (como integrante do Sisnama);
- **inteligência e contrainteligência; correções, inspeções e auditorias; polícia comunitária** para prevenção de conflitos;
- **custodiar o militar condenado ou preso provisoriamente**, em órgão próprio ou, na ausência dele, em unidade militar;
- os membros da PM são **autoridades de polícia administrativa, ostensiva, de preservação da ordem pública e de polícia judiciária militar** (§ 2º);
- as funções constitucionais da PM só podem ser exercidas **pelos militares que a integram**, admitidos convênios e acordos de cooperação técnica nos casos autorizados em lei (§ 3º).

Corpo de Bombeiros Militar (art. 6º — 27 incisos). Em destaque:

- planejar, coordenar e dirigir ações de **prevenção, extinção e perícia administrativa de incêndios**, atendimento a emergências, **busca, salvamento e resgate** e polícia judiciária militar, exercendo **poder de polícia** nas ações de sua competência;
- **executar prioritariamente** (ressalvadas competências da União e dos Municípios) as ações de **busca, salvamento e resgate** e, **privativamente**, as de **prevenção, combate e perícia administrativa de incêndios** e de **polícia judiciária militar**;
- **editar atos normativos de segurança contra incêndio, pânico e emergência**;
- **fiscalizar o armazenamento e o transporte de produtos especiais e perigosos**;
- **defesa civil**: gestão, direção, planejamento e articulação perante os sistemas estadual, nacional e municipais de proteção e defesa civil;
- **meio ambiente**: prevenção, combate e extinção de **incêndio florestal**, educação ambiental e **auto de infração ambiental** nas infrações de incêndio florestal;
- **vistorias, licenciamento e fiscalização** de edificações, eventos e locais de concentração de público e **áreas de risco**; **privativamente**, a **segurança contra incêndio, pânico e emergência**;
- **regulamentar, credenciar e fiscalizar** empresas, escolas e profissionais de segurança contra incêndio, brigadas e serviços civis e auxiliares de bombeiros.
- **§ 5º — perícia administrativa**: feita **depois de liberado o local pelo perito criminal**, salvo manifesta impossibilidade de sua presença; fornece subsídios para o sistema de segurança contra incêndio, pânico e sinistros.
- **§ 3º**: as competências do art. 6º são exercidas pelos **corpos de bombeiros orgânicos das PMs**, respeitadas as particularidades dessas polícias.

Palavras que decidem a questão: "privativamente" (prevenção/combate/perícia administrativa de incêndio; segurança contra incêndio, pânico e emergência; polícia judiciária militar) × **"prioritariamente"** (busca, salvamento e resgate). Se a banca trocar uma pela outra, a assertiva está errada.

Subordinação e cooperação (arts. 7º e 8º)

- **Art. 7º**: subordinam-se aos **governadores** dos Estados, do DF e dos Territórios. Podem integrar atividades com outros órgãos por **convênios e intercâmbios, vedados o esvaziamento e a**

substituição de funções de outros órgãos.

- **Art. 8º:** podem **cooperar** na comunicação de centros de operações, na formação, treinamento e aperfeiçoamento de outras instituições de segurança pública. É **vedada** a cooperação para **formação e treinamento de natureza militar para instituições civis**.

Capítulo II — Da organização (arts. 9º e 10)

- **Art. 9º:** a organização é fixada em **lei de iniciativa privativa do governador**, observadas as normas gerais da lei nacional e os **fundamentos de organização das Forças Armadas**. As PMs e CBMs do **DF e dos Territórios** (organizados e mantidos pela União — CF, art. 21, XIV) serão regulados em **lei federal de iniciativa do Presidente da República**.
- **Art. 10 — estrutura básica (preferencialmente):** cinco tipos de órgãos.

Órgãos	Para que servem
I — Direção	Geral (direção, planejamento estratégico e administração superior) e setorial (inteligência, recursos humanos, saúde, ensino e instrução, pesquisa e desenvolvimento, logística, gestão orçamentária, financeira e ambiental)
II — Assessoramento	Assessoria, consultoria, recomendação e orientação técnica e política; notas técnicas
III — Apoio	Recursos humanos, saúde, ensino, pesquisa, logística, orçamento e finanças — atividades-meio
IV — Execução	Atividades-fim , conforme as peculiaridades da unidade federada
V — Correição	Corregedoria-geral , de atuação desconcentrada: prevenção, fiscalização e apuração de desvios de conduta (disciplinares e penais militares), instrumentalização da Justiça Militar e acompanhamento de medidas cautelares e mandados de prisão contra militares, sem suprimir o poder hierárquico e disciplinar das autoridades locais

Também são previstos **órgãos especializados de execução** para missões específicas, com responsabilidade sobre toda a área da unidade federada (§ 6º), e as **assessorias militares** (§ 7º).

Compare com o CBMPE: a lei estadual (15.187/2013) fala em direção, apoio e execução. A lei nacional acrescenta **assessoramento** e **correição** como categorias da estrutura básica preferencial.

Capítulo III — Dos efetivos (arts. 11 a 16)

Efetivo e hierarquia (arts. 11 e 12)

- **Art. 11:** os efetivos são fixados em **lei estadual** (e em lei federal para DF e Territórios), considerando **extensão territorial, população, índices de criminalidade, riscos potenciais de desastres, IDH e condições socioeconômicas**.
- **Art. 12 — hierarquia básica:** a todos os postos e graduações acrescenta-se a designação **"PM"** ou **"BM"**.

Categoria	Níveis
Oficiais superiores	coronel; tenente-coronel; major
Oficial intermediário	capitão

Oficiais subalternos	primeiro-tenente; segundo-tenente
Praças especiais	aspirante a oficial; cadete; aluno-oficial
Praças	subtenente; 1º sargento; 2º sargento; 3º sargento; aluno-sargento; cabo; soldado; aluno-soldado

Ingresso (art. 13)

Condições básicas, além das da lei do ente federado: **ser brasileiro**; **quite com as obrigações militares e eleitorais**; **sem antecedentes penais dolosos incompatíveis** com a atividade; **gozo dos direitos políticos**; **aprovação em concurso público** de provas ou de provas e títulos; **procedimento social e idoneidade moral irrepreensíveis**, apurados em investigação; **capacitação física e psicológica** verificada em exame de aptidão com critérios objetivos no edital; **exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção**; **escolaridade de nível superior** (na data da admissão, incorporação ou formatura); e **não possuir tatuagens visíveis** de suásticas, obscenidades, ideologias terroristas ou que façam apologia à violência, às drogas ilícitas ou à discriminação de raça, credo, sexo ou origem.

Cuidado com a tatuagem: a lei não proíbe toda tatuagem; proíbe as **visíveis em uniforme** com **conteúdo** de suástica, obscenidade, ideologia terrorista, apologia à violência, às drogas ou à discriminação. Alternativas que falam em "qualquer tatuagem visível" estão erradas.

Tratamento protocolar (parágrafo único): os militares têm direito ao tratamento protocolar dado às carreiras com o **mesmo requisito de ingresso** (ensino superior).

Promoção (art. 14)

A progressão na hierarquia é fundamentada no **valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva**, por promoções pelos critérios de **antiguidade e merecimento** (este, com parâmetros objetivos). Também são admitidas a promoção **por bravura, post mortem**, a promoção **por completar os requisitos para a transferência à inatividade** (a pedido ou compulsória) e a **em ressarcimento de preterição**.

Quadros (art. 15)

Quadro	Destinação
QOEM — Oficiais de Estado-Maior	Comando, chefia, direção e administração superior; ingresso por concurso, exigindo bacharelado em direito (nos CBMs, facultada outra graduação prevista na legislação do ente) e curso de formação de oficiais
QOE — Oficiais Especialistas	Atividades complementares; oficiais oriundos do quadro de praças ; promoção até tenente-coronel
QOS — Oficiais de Saúde	Atividades de saúde; graduação superior na área de saúde; emprego obrigatório e exclusivo na saúde
QORR — Oficiais da Reserva e Reformados	Oficiais da reserva remunerada e reformados
QP — Praças	Atividades dos diversos órgãos; concurso de nível superior; progressão até subtenente
QPRR — Praças da Reserva e Reformados	Praças da reserva remunerada e reformadas

- Integrantes da instituição militar **não têm limite de idade** para o concurso do QOEM (§ 2º).
- O **tempo de atividade militar e os cursos** da corporação contam **como título** no concurso e no processo seletivo interno (§ 3º).
- Podem ser instituídos **Quadro de Oficial Temporário (QOT)** e **Quadro de Praça Temporário (QPT)**, por tempo determinado (§ 4º).

Ensino (art. 16)

As corporações mantêm **sistema de ensino militar** (colégios militares, graduação, pós-graduação). Cursos de **formação, adaptação e habilitação** são realizados em instituição de ensino militar; os de **aperfeiçoamento e especialização** podem ser feitos em unidades de ensino militar ou instituições públicas conveniadas. Os cursos também são **requisitos para promoção**:

Quem	Curso	Para quê
Oficiais	CFO — curso de formação de oficiais	aprovados no QOEM; ingresso como cadete ; habilita a aspirante a oficial
Oficiais	CAO — aperfeiçoamento	capitães ; habilita a major
Oficiais	CCEM — comando e estado-maior	majores e tenentes-coronéis do QOEM e do QOS; habilita a coronel
Oficiais	CHOS / CHOE — habilitação (saúde / especialistas)	ingresso como aluno-oficial; habilita a segundo-tenente
Praças	CFP — formação de praças	aluno-soldado → soldado
Praças	CFS — formação de sargentos	aluno-sargento → terceiro-sargento
Praças	CAP — aperfeiçoamento de praças	segundos-sargentos → primeiro-sargento

Capítulo IV — Do material de segurança pública (art. 17)

O material de segurança pública das instituições militares tem **as mesmas prerrogativas legais do material bélico** e se constitui de frotas operacionais e administrativas, armas, munições e apetrechos, entre eles **armamentos, munições, explosivos e propelentes, blindagens balísticas, equipamentos, armas e munições menos letais e produtos controlados de uso restrito**.

Capítulo V — Das garantias (art. 18)

São garantias das corporações e de seus membros **ativos, da reserva remunerada e reformados**, entre outras:

- uso dos **títulos e designações hierárquicas**;
- **uso privativo** dos uniformes, insígnias e distintivos (vedada a utilização por qualquer entidade pública ou privada);
- exercício de cargo, função ou comissão correspondentes ao grau hierárquico;
- **documento de identidade militar com livre porte de arma**, com fé pública em todo o território nacional (ativa, reserva remunerada e reforma);
- **prisão** criminal ou civil, antes de decisão com trânsito em julgado e enquanto não perder o posto e a patente ou a graduação, **em unidade prisional militar** e, na falta, em unidade militar estadual;
- **cumprimento de pena privativa de liberdade** (após trânsito em julgado) em unidade prisional militar e, na falta, em unidade prisional especial, separado dos presos comuns, quando a disciplina ou a ordem carcerária exigirem — se perder o posto e a patente ou a graduação;

- **comunicação ao superior hierárquico** no caso de prisão; permanência na repartição policial, se preso em flagrante, apenas o tempo do auto;
- **acesso livre**, em razão do serviço, aos locais sujeitos à fiscalização de PMs e CBMs; **prioridade nos serviços de transporte e comunicação** em missão urgente;
- **assistência jurídica** quando acusado de infração decorrente do exercício da função; **seguro de vida e de acidentes** ou indenização; **assistência médica, psicológica, odontológica e social** (inclusive dependentes);
- **perda do posto e da patente** só se for julgado **indigno do oficialato ou com ele incompatível**, por decisão do **Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça**, em tempo de paz;
- **processo e julgamento** nos crimes militares definidos em lei (CF, art. 125, §§ 4º e 5º);
- **estabilidade dos militares de carreira após 3 (três) anos de efetivo serviço**;
- **tempo mínimo de 1 (um) ano de permanência na unidade militar**, ressalvada a transferência a pedido ou compulsória, justificada;
- **regime disciplinar** regulado em **código de ética**, na forma de lei do ente federado, com penas disciplinares, assegurados **devido processo legal, ampla defesa e contraditório**;
- **equipamentos de proteção individual** adequados; **ajuda de custo** (remoção para outro Município no interesse da administração); **diárias antecipadas** nos deslocamentos;
- **atendimento prioritário** por MP, Defensoria, Judiciário, polícia judiciária e perícia quando vítima de infração penal, em serviço ou em razão dele; **precedência** em audiências, como testemunha, em serviço.

Parágrafo único: salvo as **prisões disciplinares militares**, os militares só podem ser presos **por ordem escrita da autoridade judiciária competente ou em flagrante delito**, com imediata comunicação ao chefe do órgão de direção superior da instituição.

Conexão com o Decreto 50.014/2020: a prisão disciplinar é a única exceção da regra acima, mas, no Estado, a privação de liberdade como sanção disciplinar foi afastada pela Lei 13.967/2019. Estude as duas normas juntas.

Capítulo VI — Vedações, direitos e inatividade (arts. 19 a 23)

- **Art. 19 — vedações em atividade:** participar de sociedade comercial, salvo como cotista, acionista e comanditário, sendo vedada a atividade gerencial ou administrativa (exceto em licença para tratar de interesse particular); e **divulgar imagens de pessoas sob sua custódia sem prévia autorização judicial**.
- **Art. 22 — elegibilidade do militar alistável:**

Situação	Consequência
Menos de 10 anos de serviço , candidato	Afastado do serviço ativo no dia seguinte ao pedido de registro da candidatura
Mais de 10 anos de serviço , candidato	Agregado no dia seguinte ao pedido de registro, com remuneração , durante o pleito; se eleito , ao ser diplomado passa à reserva remunerada (remuneração proporcional ao tempo de serviço)
Eleito e tomou posse como suplente	Agregado enquanto durar o mandato temporário, optando por uma das remunerações

- **Art. 23 — precedência entre militares:** observa os arts. 17, 18 e 19 do **Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980)**, salvo precedência funcional prevista em lei.

Capítulo VII — Convocação, mobilização e emprego (arts. 24 a 28)

- **Art. 24:** PMs e CBMs são **titulares da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública** (PM) e **da defesa civil** (CBM), subordinados aos governadores. Em **situações extraordinárias** (CF, art. 144, § 6º), podem ser **convocados ou mobilizados pela União**, no todo ou em parte, pelo Ministério competente, nos casos de: **I — intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio**, precedendo o emprego das Forças Armadas; **II — apoio a órgãos federais** mediante convênio ou com anuência do governador.
- **Art. 25:** em **caso de guerra**, podem ser mobilizados pela União e **integrarão a força terrestre designada**, que delimitará os aspectos operacionais e táticos do emprego, respeitadas suas missões específicas e constitucionais.
- **Art. 26 — nas hipóteses do art. 24:** o **ato de convocação fixa prazo, local e condições**; o militar convocado que responder a inquérito ou processo por sua atuação no período será **representado pela Advocacia-Geral da União**; atos de polícia judiciária e processuais que exijam sua presença serão **prioritariamente remotos** (videoconferência); e a competência para processar e julgar crimes militares é regulada conforme o artigo.
- **Art. 27:** governadores podem celebrar **termos de parceria, convênios, consórcios e acordos de colaboração** com unidades **limítrofes** para atuação integrada em **regiões de fronteiras e divisas**, e com **não limítrofes** por **tempo determinado** e em **missões específicas** (CF, art. 241).
- **Art. 28:** a **Inspetoria-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM/BM)**, integrante do **Comando do Exército**, cuida dos estudos, registro de dados e assessoria no controle e coordenação, **no âmbito federal**, da condição de **força auxiliar e reserva do Exército**.

Capítulo VIII — Disposições finais (arts. 29 a 44)

- **Art. 29 — Comandante-Geral:** nomeado pelo governador entre os **oficiais da ativa do último posto do QOEM**, responsável, na administração direta, perante o governador, pela **administração e emprego** da instituição.
- **Preferência de formação:** a escolha deve recair em oficial com **curso de comando e estado-maior (CCEM)**; o comandante-geral **pode permanecer**, a critério do governador, durante o governo da autoridade que o nomeou.
- **Plano de comando** em até **60 dias da posse**, com metas, indicadores, prestação de contas e participação da sociedade (metas de produtividade e de redução de criminalidade, diagnóstico de recursos humanos e materiais, programas de capacitação, planejamento de ações e previsão de criação ou extinção de unidades).
- Compete a ele **indicar os nomes** para os cargos privativos, **promover as praças** e **apresentar ao governador a lista de promoção dos oficiais**; **certificar o direito ao porte de arma** e as hipóteses de suspensão e cassação.
- Deve **divulgar publicamente relatório anual** sobre: representações recebidas e apuradas contra membros e sanções aplicadas; ocorrências atendidas; **letalidade e vitimização de policiais**; **letalidade e vitimização de civis**; e orçamento previsto e executado.
- O **coronel nomeado** comandante-geral tem asseguradas, **enquanto permanecer no cargo**, as **prerrogativas de general de brigada** para fins de precedência e sinais de respeito.
- **Art. 30:** o comandante-geral da **PM** regulamenta **protocolos operacionais**, a serem encaminhados aos **conselhos estaduais de segurança pública e defesa social** e atualizados periodicamente.

- **Art. 33:** atuam de forma **ostensiva**, visivelmente identificados por **uniforme, armamento, viatura e equipamentos próprios** autorizados em lei, **ressalvadas as atividades sigilosas**.
- **Art. 34:** o **Poder Executivo federal** editará **decreto** com **parâmetros mínimos** para: insígnias dos oficiais; divisas das praças; coloração do fardamento; carteira de identidade militar; **padrão e cor básica das viaturas**; e **núcleo comum curricular mínimo** dos cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento (com **direitos humanos e polícia comunitária**). Não haverá prazo para adoção, e as **fardas e cores históricas** serão preservadas.
- **Art. 35 — símbolos:** exclusividade das denominações "brigada militar" e "força pública" (PM) e "bombeiros militares" e "corpo de bombeiros" (CBM). **Datas comemorativas nacionais: 21 de abril (polícias militares) e 2 de julho (corpos de bombeiros militares)**. É **vedado** o uso de uniformes, símbolos e cores por qualquer instituição ou pessoa estranha.
- **Art. 36:** as definições (segurança pública, ordem pública, poder de polícia, polícia ostensiva, defesa civil, segurança contra incêndio, busca, salvamento e resgate, polícia judiciária militar etc.) serão **regulamentadas em ato do Poder Executivo federal**, respeitadas as competências constitucionais e a auto-organização dos entes.
- **Art. 37:** instituídos o **Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Polícia Militar (CNCGPM)** e o **Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Bombeiros Militares (CNCGBM)**, integrados por todos os comandantes-gerais.
- **Art. 38:** as instituições devem promover **instâncias de participação social** e nomear representantes no **Conselho de Segurança Pública e Defesa Social** (Lei 13.675/2018).
- **Art. 39:** a adoção do **requisito de escolaridade** para ingresso será processada em até **6 (seis) anos** a contar da publicação da lei.
- **Art. 40 — regras de transição:** oficiais oriundos da carreira de praça e praças com supressão de graduações têm **180 dias** para optar entre permanecer no quadro ou ingressar no QOE / na nova carreira.
- **Art. 41: permuta ou cessão** entre entes federados, a pedido, condicionada à autorização expressa dos comandantes-gerais, sem prejuízo de prerrogativas, direitos e vantagens do Estado de origem.
- **Art. 42:** altera a **Lei 13.675/2018** (inclui o **uso comedido e proporcional da força** como princípio — art. 4º, IX — e o **art. 4º-A**, que exige **exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção** como critério de ingresso).
- **Art. 43:** revoga dispositivos do **Decreto-Lei nº 667/1969**.
- **Art. 44:** vigência na **data da publicação**.

Resumo para revisar

Tema	O que memorizar
Natureza	Instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de Estado ; forças auxiliares e reserva do Exército ; comandadas por oficial da ativa do último posto do QOEM
Sistemas	Susp, Defesa Nacional, Sinpdec e Sisnama
Subordinação	Governadores
Organização	Lei de iniciativa privativa do governador ; estrutura: direção, assessoramento, apoio, execução, correição
Quadros	QOEM, QOE, QOS, QORR, QP, QPRR (+ temporários QOT e QPT)

Ingresso	Concurso público , ensino superior, exame toxicológico de larga janela , tatuagens vedadas só com conteúdo ofensivo/violento
Estabilidade	3 anos de efetivo serviço
Candidatura	< 10 anos : afastado · > 10 anos : agregado
Mobilização	Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio ou apoio a órgãos federais ; guerra → força terrestre
CG	Nomeado pelo governador; plano de comando em 60 dias ; relatório anual público
Datas	21/04 (PM) e 02/07 (CBM)
Escolaridade	Prazo de 6 anos para adoção do requisito

Fontes e método.

Texto da Lei Federal nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023, conforme publicado no portal do Planalto (com as partes vetadas e promulgadas). Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.